

1. 개정이유

수산업협동조합중앙회의 자기자본 일원화(법 제164조 제1항 삭제), 수산업협동조합중앙회에 투입한 공적자금의 회수를 원활하게 하기 위해 규정한 신용사업특별회계 운영조항(일명 방화벽 조항) 삭제 등을 내용으로 하는 수산업협동조합법 일부개정법률안이 제400회 국회(정기회) 제14차 본회의를 통과(2022.12.8.)하여 2023년 6월 28일 시행됨에 따라 동 고시 내 관련조항을 정비하고자 함.

2. 주요내용

가. 수산업협동조합중앙회의 자기자본 일원화 반영(안 제2조제2항)

수산업협동조합중앙회의 자기자본을 신용사업특별회계와 신용사업특별회계 외 사업으로 구분하던 「수산업협동조합법」 제164조 제1항이 삭제됨에 따라 관련 내용을 반영

나. 신용사업특별회계 운영 관련조항 삭제(안 제4조제5항)

수산업협동조합중앙회에 투입한 공적자금의 회수를 원활하게 하기 위해 규정한 신용사업특별회계 운영조항(일명 방화벽 조항)이 삭제됨에 따라 수산업협동조합중앙회가 신용사업특별회계와 그 외 사업부문의 회계 손익을 구분하도록 하는 관련조항 삭제

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「수산업협동조합법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 금융위원회와 합의되었음

라. 기 타 : 신 · 구조문대비표

수산업협동조합 재무기준 일부개정고시안

수산업협동조합 재무기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "수산업협동조합법(이하 "법"이라 한다) 제66조("를 "수산업협동조합법 제66조("로 한다.

제2조제1항 중 "한한다"를 "한정한다"로 하고, 같은 조 제2항 중 "신용사업특별회계의 자기자본과 신용사업특별회계외의 사업부문의 구분하며, 각각 우선출자금(비누적적인 것에 한한다)"을 "우선출자금(비누적적인 것에 한정한다)"으로 한다.

제3조제1항 본문 중 "범위내"를 "범위"로 하고, 같은 항 단서 중 "취득하고자"를 "취득하려고"로 하며, 같은 조 제3항 중 "차입금중"을 "차입금중"으로 한다.

제4조제2항 본문 중 "구분하여야"를 "구분해야"로 하고, 같은 항 단서 중 "법 제60조제1항제3호"를 "수산업협동조합법(이하 "법"이라 한다) 제60조제1항제3호"로, "상호금융특별회계로 구분 계리한다"를 "법 제66조제3항에 따라 설치한 상호금융특별회계로 구분하여 회계처리한다"로 하며, 같은 조 제4항 중 "기타 일반회계와 구분 계리할"을 "그 밖에 일반회계와 구분하여 회계처리를 할"로 하고, 같은 조 제5항을 삭제하며, 같은 조 제6항 중 "표시하여야"를 "표시해야"로 하고, 같은 조 제7항 단서 중 "사업연도"를 "사업연도"로, "당해정산하여야"를 "해당 사업연도에 정산해

야"로, "의한다"를 "따른다"로 하며, 같은 조 제8항 중 "감안하여"를 "고려하여"로, "경리"를 "경리를"로 한다.

제5조의 제목 "(신용사업의 다른사업에 대한 자금운용기준)"을 "(신용사업의 다른 사업에 대한 자금운용기준)"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "신용사업외"를 "신용사업 외"로, "대차대조표상"을 "재무상태표상"으로 한다.

제7조제1항 중 "는 「상호금융업감독규정」 제20조의2의제3항"을 "는 「상호금융업감독규정」 제20조의2의제3항"으로, "유지하여야"를 "유지해야"로 한다.

제8조 중 "2020년 1월 1일 기준으로 매3년"을 "2023년 7월 1일 기준으로 매 3년"으로, "12월31일까지를 말한다."를 "6월 30일까지를 말한다"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 기준은 <u>수산업협동조합법(이하 “법”이라 한다)</u> 제66조(법 제108조, 제113조 및 제168조의 규정에 따라 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 따라 조합과 중앙회의 회계처리절차와 재무운영의 방법을 정함으로써 경영의 합리화와 재무구조의 건전화를 도모함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- <u>수산업협동조합법 제66조</u> (----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제2조(자기자본) ① 조합의 자기자본은 우선출자금(비누적적인 것에 <u>한한다</u>), 납입출자금, 회전출자금, 가입금, 제적립금, 미처분 이익잉여금의 합계액(이월결손금이 있는 때에는 이를 공제한다)에서 기타포괄손익누계액항목을 가감한 금액을 말한다.	제2조(자기자본) ① ----- ----- --- <u>한정한다</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
② 중앙회의 자기자본은 <u>신용사업특별회계의 자기자본과 신용사업특별회계외의 사업부분의 구분하며, 각각 우선출자금(비누적적인 것에 한한다)</u> , 납입출자금, 회전출자금, 가입금, 제적	② ----- <u>우선출자금(비누적적인 것에 한정한다)</u> ----- ----- ----- -----

립금, 미처분이익잉여금, 자본
조정 및 기타포괄손익누계액의
합계액(이월결손금이 있는 때에
는 이를 공제한다)으로 한다.

제3조(업무용부동산의 소유한도)

① 조합은 자기자본의 범위내에
서 업무용부동산을 소유할 수
있다. 다만, 업무상 부득이한 사
유로 자기자본을 초과하여 업무
용부동산을 취득하고자 할 때에
는 제5조에서 규정한 자금운용
한도 이내로 한다.

② 삭 제

③ 제1항의 업무용부동산이라
함은 업무용토지, 업무용건물과
건설중인 자산을 말하며, 그 가
액은 장부상 업무용부동산의 취
득가액에서 감가상각누계액, 손
상차손누계액 및 국고보조금 미
상각 잔액과 업무용부동산의 취
득 또는 확충을 위한 차입금중
미상환잔액을 제외한 금액을 말
한다.

제4조(경리의 구분) ① (생 략)

② 조합의 일반회계는 종합회계

-----.

제3조(업무용부동산의 소유한도)

① ----- 범위-----

----. -----

----- 취득하려고 -----

-----.

③ -----

----- 차입금 중 -----

----.

제4조(경리의 구분) ① (현행과 같
음)

② -----

로 하되 신용사업부문의 회계와 신용사업외의 사업부문의 회계로 구분하여 정리하고, 신용사업외의 사업부문의 회계를 구매사업부문, 판매사업부문, 이용가공사업부문, 지도사업부문, 일반관리부문 및 기타부문으로 각각 구분하여야 한다. 다만, 법 제60조제1항제3호의 신용사업(신용사업을 실시하는 업종별수산업협동조합과 수산물가공수산업협동조합을 포함한다. 이하 같다)은 상호금융특별회계로 구분 계리한다.

③ (생략)

④ 특별회계는 특정사업을 운영할 때, 특정자금을 보유하여 운영할 때, 기타 일반회계와 구분 계리할 필요가 있을 때에 설치한다.

⑤ 중앙회는 법 제167조에 따른 신용사업특별회계를 독립회계로 설치하여 신용사업특별회계 이외 사업부문과 신용사업특별회계의 손익을 구분하여야 한다.

----- 구분
해야 ----- 수산업협동조합법(이하 “법”이라 한다) 제60조제1항제3호-----

법 제66조제3항에 따라 설치한 상호금융특별회계로 구분하여 회계처리한다.

③ (현행과 같음)

④ -----

----- 그 밖에 일반회계와 구분하여 회계처리를 할 -----
-----.

<삭제>

다.

⑥ 조합과 중앙회는 회계단위별로 당기손익계산을 행할 수 있도록 계정과목과 장부조직을 분류하여 수익과 비용을 각각 대응 표시하여야 한다.

⑦ 중앙회의 법인세 부담액은 회계단위별 각 과세표준에서 산출된 법인세액을 각 사업부문에서 부담함을 원칙으로 한다. 다만, 일부사업부문에서 세무상 결손금이 발생한 경우 법인세 배분은 사업부문별 과세표준 비율로 배분하며, 결손사업부문에서 과세표준이 발생한 사업년도에 감소된 과세표준을 한도로 결손 당시 과세표준 비율에 따라 결손사업부문에 당해정산하여야 하고, 이에 필요한 세부사항은 중앙회가 정하는 자체규정에 의한다.

⑧ 조합 및 중앙회의 회계의 구분에 있어 지도사업부문과 일반관리부문을 제외한 기타사업부문은 사업규모를 감안하여 병합 또는 구분 경리 할 수 있다.

⑥ -----

-- 표시해야 ----.

⑦ -----

----- 사업연도 -----

----- 해당 사업연도 -----

----- 정산해야 -----

-- 따른다.

⑧ -----

----- 고려하여 -----

----- 경리를 -----.

제5조(신용사업의 다른사업에 대한 자금운용기준) ①·② 삭제

③ 조합의 신용사업 경리에 있어서 신용사업외의 사업에 대한 자금운용은 예탁금(대차대조표상의 요구불예탁금, 저축성예탁금을 말한다)의 100분의 20에 해당하는 금액을 초과할 수 없다.

제7조(상환준비금과 여유자금의 운용·관리 및 이자의 지급) ① 중앙회가 법 제138조제1항제4호에 따라 설치한 특별회계(이하“상호금융특별회계”라 한다)는 「상호금융업감독규정」 제20조의2의제3항에 따라 적립금을 유지하여야 한다.

②·③ (생략)

제8조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하

제5조(신용사업의 다른 사업에 대한 자금운용기준)

③ -----
--- 신용사업 외-----
-----재무상태표상-----

--.

제7조(상환준비금과 여유자금의 운용·관리 및 이자의 지급) ① -----

--는 「상호금융업감독규정」 제20조의2의 제3항-----
유지해야 ----.

②·③ (현행과 같음)

제8조(재검토기한) -----

----- 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년-----
----- 6월 30일까지를 말
한다-----

여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	----- <u>해야</u> ----- --.
----------------------------	------------------------------